

经济纠纷的本质区别，在于行为人是否具有非法占有目的。判断行为人是否具有非法占有目的，要结合案件客观事实综合判定，从事实、行为、手段、后果等方面，全面收集、审查对行为人有利和不利的证据。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条列举了五种合同诈骗表现形式：（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。上述合同诈骗的表现形式是在签订、履行合同过程中同步发生的，骗取对方当事人财物，且具有非法占有目的，即可定性合同诈骗。相反，如果主观上不具有非法占有为目的，签订合同是真实意思表示，具有履约的可能性，拿到款项后积极履约承担责任，则该行为属于民事法律调整范围，不应受到刑法规制。司法机关应当坚持刑法的谦抑性，准确判断非法占有目的，凡是通过民事法律途径足以规制的行为，就不能动用刑事手段进行调整。

本案中，被告人何某某既非房地产销售公司销售，也未受委托出售“工抵房”，其冒用他人名义通过中介、朋友对外宣传，利用销售“工抵房”信息差以及被害人对中介的信任、合同的信赖，骗取87名被害人签订合同支付巨额定金用于还债、挥霍，其行为远远超出了一般民事经济合同纠纷范畴，依法

应当 定性合同诈骗罪，其不从事房地产销售及相关行业的事实不影响本案性质的 认定。

二 、优先适用合同诈骗条款的法条竞合规则不因犯罪数额大小而发生改变

合同诈骗罪是在合同签订、履行过程中发生的诈骗犯罪，具有普通诈骗犯 罪骗取财物的基本构成特征。有观点认为，利用合同骗取他人财物，没有达到 司法解释所规定的合同诈骗罪数额较大的标准，不符合合同诈骗的客观条件， 但达到普通诈骗罪数额较大标准的，应定性普通诈骗罪。笔者认为，刑法理论 及司法实践中，均认为合同诈骗罪与诈骗罪之间是特别法与一般法的竞合关系， 应优先适用合同诈骗罪，而非择一重罪。因此，合同诈骗罪的法律适用不牵涉

到轻重比较问题。首先,《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,本法另有规定的,依照规定,犯罪数额未达合同诈骗罪的入罪标准并未改变合同诈骗行为的性质,仍应优先适用合同诈骗条款,如若属于犯罪情节显著轻微危害不大的,可同时根据《中华人民共和国刑法》第十三条的规定,不认为是犯罪,确有必要的可移送治安管理处罚,即特别法要一直保持优于一般法的适用规则,不因犯罪数额变化而产生法律适用与否的分歧。其次,如上所述,法条竞合一般不涉及罪与罪之间的轻重比较。退一步从犯罪数额标准划分角度来看,合同诈骗罪明显轻于诈骗罪。倘若“轻罪”合同诈骗罪属于犯罪情节显著轻微不构成犯罪,反而可以适用“重罪”诈骗罪定罪处罚,这有违一般逻辑以及刑法适用原则。

综上,合同诈骗不因数额大小而转化认定普通诈骗,达不到合同诈骗罪数额标准的,可以在刑法体系内援引犯罪情节轻微、显著轻微条款处理,结合刑行衔接机制,能够形成打击合同诈骗违法犯罪的梯次。

编写人:江苏省扬中市人民法院 王辉

利用网络贷款平台规则设定漏洞, 刷单骗取高额贷款行为的定性

——尹某合同诈骗案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市海淀区人民法院(2021)京0108刑初2611号刑事判决书

2. 案由：合同诈骗罪

【基本案情】

2020年4月至5月，被告人尹某在其经营的网络店铺A旗舰店、B旗舰店上采取刷单方式虚构交易获取高额贷款资格，并以其实际控制的A公司、C公司的名义获取小额贷款公司的贷款共计300余万元由某公司支付结算。后其刷单行为被某公司发现而终止对其经营的店铺发放贷款，被告人尹某未履行还款义务，并将所获贷款中的人民币10万元转赠他人。2021年3月31日，被告人尹某被公安机关抓获归案，涉案赃款未起获。

【案件焦点】

1. 尹某利用系统规则设置漏洞，刷单提升贷款额度，获取平台高额贷款，后不归还贷款的行为如何定性；2. 尹某的犯罪金额如何认定。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：被告人尹某以非法占有为目的，在签订和履行合同过程中，诈骗合同相对方财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。关于机器能否成为被骗对象，以及尹某实施的刷单行为与贷款发放是否存在因果关系，其是否虚构了相关事实，以及尹某是否在主观上具有非法占有故意的争议，经查，在案证据显示，被告人尹某在实施本案相关行为前已经因民事纠纷而背负巨额债务，且被法院限制高消费，而本案的涉案贷款的发放系依据被告人尹某实控的店铺与某公司、小额贷款公司三方签署的合同，通过系统根据涉案店铺的在途订单额自动发放相应贷款，尹某利用上述漏洞通过刷单行为虚构其店铺在途订单额获得相应贷款并进行使用，实质上实施了骗取贷款的行为，尹某的刷单交易满足了网络交易平台的预设条件，但并不属于真实的交易，而是一种虚假的自我交易，相关方未能通过网络平台将其甄别，而是误以为属于真实有效的交易，因而依据合同由系统自动发放贷款，属于尹某通过其虚假的手段导致平台方陷入认识错误，获得了系统的预设同意，其实质上仍然是对平台管理者的欺骗，但由于现行法律中对小额贷款公司是否属于其他金融机构存在争议，不宜以骗取贷款罪追究其相应责任，故如尹某在履行合同的过程中

将款项用于实际经营，或仅因经营不善而导致其无法实际履行还款义务时，不会再对其追究其他刑事责任。在本案初期，尹某是按合同约定，实际履行过还款义务的，故可以认定，被告人尹某对其签订合同、刷单获取贷款行为之间具有因果关系具有明确的认知，了解合同三方履行合同的方式及相关权利义务，但被告人尹某在此后的履行合同过程中，因其刷单行为被发现，合同相对方停止对其继续发放贷款后，导致其无法继续通过刷单行为借新还旧时，尹某在实际掌握前期获取的资金，有能力部分履行还款义务时，未按照合同约定履行还款义务，仍心存侥幸，将款项用于其经营的其他店铺进行小额进货，去支付大额广告费用。此前，尹某已经有法院判决确定的巨额债务，且有高额贷款应履行还款义务，在债台高筑的情况下，其仍将人民币10万元转赠他人进行挥霍，对于该笔钱款，应当认定其在签订和履行合同过程中，在主观上产生了非法占有的目的，并定罪处罚。至于其余其通过刷单手段骗取的款项，因其有实际的进货及投放广告等经营行为，根据现有证据无法确认其主观上具有非法占有的故意，对于相应指控，本院不予支持。据此，以合同诈骗罪，判处被告人尹某有期徒刑二年十个月，罚金人民币28000元；责令被告人尹某退赔人民币10万元，发还被害单位小额贷款公司。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案的争议焦点在于利用网络贷款平台系统规则设置的漏洞，通过刷单形式提升贷款额度，从而获取平台高额贷款行为定性以及犯罪金额如何认定。

一、尹某构成合同诈骗罪

关于本案的定性问题，存在不同的观点：一种观点认为，贷款平台依据在途应收订单额评估发放贷款额度，系平台及贷款方因自身不谨慎的设定而形成的预设规则漏洞，而平台的预设规则本身体现的就是平台公司的真实意志，系统严格执行预定规则就是在执行平台公司的意志，行为人并未采取破坏干扰系统规则的情况，也就不能说违背了平台公司的真实意思表示，况且贷款系统作为无意识物，无法做出财产处分的意思表示及其真伪性判断，也就存在利用机器错误认识致其处分财物的可能性，且贷款系平台主动发放，也不存在利用漏

